

**ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) GERENTE GERAL DA JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - JARI**

Processo administrativo: 80226/2022

Auto de infração: P02VI0002X

CLEBE LEMES DA ROSA, brasileiro, solteiro, metalúrgico, portador do RG nº 4.971.771, e inscrito no CPF sob o nº 073.578.519-82, residente e domiciliado na Rua Ângelo Martelli nº 101, Bairro Grambel, Coronel Freitas/SC – CEP 89.840-000, telefone (49) 99925-3063, endereço eletrônico advolir@hotmail.com, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência interpor

**DEFESA PRÉVIA CONTRA SUSPENSÃO DOS DIREITOS DE DIRIGIR POR
DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL**

Com fundamento nos artigos 265 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro, pelas razões de fato e direito a seguir expostas.

1. TEMPESTIVIDADE

Considerando que o recorrente recebeu o Termo de Instauração e Notificação de suspensão do direito de dirigir nº 80226/2022 na data de 27 de fevereiro de 2023, interpõe-se o presente recurso administrativo dentro do prazo recursal que é de 45 dias contados a partir do recebimento da notificação, e, portanto, deve ser considerado tempestivo.

2. DOS FATOS

No dia 27/02/2023, o recorrente recebeu notificação de procedimento para suspensão de sua CNH, instaurado pela Gerente Geral das JARIS e Imposição de Penalidades do DETRAN/SC, por ter dirigido sob influência de álcool e apresentar sinais de embriaguez, como o odor característico e fala “enrolada”.

Conforme extrai-se do prontuário, o recorrente possuía a propriedade do veículo de placa GYG9333, Renavam 789242303, modelo FIAT/STRADA ADVENTURE, e cometeu uma infração de trânsito dia 07/05/2018 às 19:25, na cidade de Coronel Freitas/SC, abordado pela Polícia Militar de Coronel Freitas.

Durante a abordagem, o policial realizou o teste de etilômetro no recorrente, que acusou a alcoolemia de 0,33 miligramas. No entanto, não deve-se confiar plenamente em aparelhos de medição pela possibilidade de margem de erro, sendo ideal um teste de sangue para confirmar a hipótese.

A Resolução do CONTRAN nº 206/06 aponta que os sinais que comprovam o estado de embriaguez são sonolência, olhos vermelhos, vômito, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito. No recorrente, foi observado apenas o sinal de odor etílico, não sendo o suficiente para supor o estado de embriaguez.

Diante disso, faz-se necessário a fundamentação legal, e pairando dúvida sobre as infrações, estas devem ser analisadas da forma mais favorável ao recorrente.

3. DO DIREITO

3.1 Da falta de notificação da autuação

A Constituição da República consagra em seu artigo 5º, incisos LIV e LV o princípio do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, supra citados. Trata-se, indubitavelmente, de garantia contra eventuais abusos e arbitrariedades por parte da máquina estatal, em favor de todo e qualquer cidadão.

Note Excelência, que tamanha é a relevância do devido processo legal que nosso ordenamento o elegeu com “PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL”, o que denota toda sua carga axiológica, pois se tem, atualmente, o entendimento uníssono de que princípio constitucional possui normatividade e efetividade “supra legal”.

Nesse sentido, os princípios são verdades jurídicas universais, e, assim sendo, são consideradas normas primárias, pois são o fundamento da ordem jurídica, enquanto que as normas que dele derivam possuem caráter secundário.

Já com relação à legislação infraconstitucional, são claríssimos os mandamentos relativos ao processo administrativo necessário para a aplicação de penalidades em caso de cometimento de infração de trânsito.

O capítulo XVIII, artigos 280 – 290 da Lei 9.503/97 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e a Resolução 363/2010 do CONTRAN estabelecem detalhadamente o procedimento a ser observado com vistas a aplicação das penalidades previstas no CTB.

Tudo isso, evidentemente, em atenção ao supra invocado PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, em seus principais desdobramentos, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa.

Com base em todo o ordenamento jurídico, especialmente nas normas retro invocadas, é que forçosamente concluímos que a falta de notificação da autuação de infração de trânsito, necessariamente, invalida todo o processo administrativo daí decorrente.

O artigo 3º da Resolução 363/2010 expressamente determina a expedição de notificação da autuação ao proprietário do veículo, que deverá ocorrer em no máximo 30 dias do cometimento da infração, apresentando apenas uma exceção referente aos casos em que o infrator é abordado no ato da infração e coincide com o proprietário. Abaixo, é o texto in verbis:

Art. 3º À exceção do disposto no § 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica.

O § 2º do mesmo artigo, em consonância com o parágrafo único, inciso II do artigo 281 do CTB, traz:

*2º A não expedição da Notificação da Autuação no prazo previsto no caput deste artigo **ensejará o arquivamento do auto de infração.***

A penalidade aplicada ao recorrente em consequência do AIT nº **P02VI0002X** é nula, por ter o DETRAN excedido o prazo determinado no art. 281 do CTB, no inciso II do seu parágrafo único, que determina que o auto de infração seja cancelado se a notificação de autuação não for enviada em até 30 dias.

Para avisar ao motorista sobre a abertura de um processo para a aplicação de penalidades, o órgão pode utilizar mais de uma forma, porém, não houve tentativa em nenhuma modalidade de contato com o infrator.

Desta forma, claro se mostra a contrariedade ao texto de lei disposto no Código de Trânsito Brasileiro, sendo que não resta outra alternativa senão a anulação do auto de infração número P02VI0002X.

3.2 Do cerceamento de defesa

Como demonstrado anteriormente um dos principais desdobramentos do PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL é externado pela ampla defesa, que importa no direito do processado a todos os meios de defesa em direito autorizados, bem como ao questionamento mesmo das decisões administrativas ou judiciais ao caso inerente por meio de DEFESAS E RECURSOS previamente estabelecidas pela lei.

Assim, é inegável que a supressão de qualquer meio de defesa ou grau de recurso afronta diametralmente o PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL e, conseqüentemente, todo o ordenamento jurídico pátrio.

Em se tratando de processo administrativo destinado a aplicação de penalidade em decorrência de infração de trânsito, temos, sinteticamente, o seguinte procedimento:

Lavratura do auto de infração de trânsito (artigo 280 do CTB);

Notificação da autuação (artigo 3º da Resolução 363/2010 do CONTRAN);

III. Defesa preliminar ou da autuação (§ 3º, do artigo 3º da Resolução 363/2010 do CONTRAN);

Julgamento do AIT, verificação de regularidade e consistência (artigo 281);

Notificação da penalidade de multa (artigo 282, caput, do CTB);

Recurso direcionado à JARI do órgão autuador (artigos 286 e 287 do CTB);

VII. Recurso direcionado ao CETRAN contra decisão da JARI do órgão autuador (artigos 288 – 290 do CTB).

Com o julgamento deste último recurso encerra-se o processo administrativo, pois que da decisão do CETRAN não cabe recurso em esfera administrativa.

Delineadas as etapas do processo administrativo para imposição da penalidade de multa de trânsito, basta, agora, verificar a observância de todos os preceitos legais.

No caso em tela, a falta da notificação da autuação do auto número... (doc. 4) impediu a apresentação da defesa prevista no § 3º do artigo 3º da Resolução 363/2010 do CONTRAN e, portanto, é irrefutável que houve cerceamento da defesa do Autor, motivo pelo qual deve ser anulado in totum o processo de aplicação da penalidade de multa com todas as suas consequências, sob pena de se ratificar ato administrativo arbitrário e contaminado pelo monstro da ilegalidade, por nítida ofensa ao PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Ao ensejo é imperioso destacar que a violação de princípios é mais grave que violar uma regra infraconstitucional, ou seja, é desrespeitar todo ordenamento pátrio, esse e entendimento do Ilustríssimo doutrinador Celso Antônio Bandeira, in verbis:

“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade...” (Celso Antônio Bandeira de Melo - Curso de Direito Administrativo).

Não há como referendar tamanha afronta a direito garantido constitucionalmente, posto que a falta do devido processo legal torna este processo nulo

de pleno direito e já trouxe demasiados problemas ao recorrente. Por isso, deve-se declarar a nulidade do AIT número P02VI0002X.

3.3 Da qualidade duvidosa do etilômetro

Conforme determina a Portaria nº 369 do INMETRO, o aparelho utilizado para realização do teste de bafômetro deve ser verificado antes da sua utilização, para que seu vencimento ou alterações de calibração não alterem o resultado. O motorista não realizou a vistoria do aparelho e nem teve a oportunidade de fazê-la.

Se a sensibilidade do aparelho estiver alterada, o que é proibido pelo INMETRO, o aparelho fará a medição do teor alcoólico presente no hálito do motorista, que pode permanecer por horas após o álcool deixar o sangue. O correto é a medição do teor alcoólico presente nos alvéolos, logo, se houver alteração, a acusação torna-se ilegal.

Além da má calibração, se o bocal do aparelho não for trocado, também deve ser anulado, conforme consta no item 3.6 da Portaria nº 369 do INMETRO:

3.6 Segurança e confiabilidade
3.6.1 O etilômetro deve ser usado sob condições de higiene satisfatórias.
3.6.1.1 É necessário trocar o bocal a cada medição.
3.6.1.2 O bocal deve ser descartável e embalado individualmente.
3.6.2 O bocal não pode permitir que a pessoa submetida a medição pelo etilômetro inspire ar contaminado por utilizações anteriores.
3.6.3 O bocal não pode permitir deposição de gotículas de saliva no etilômetro.
3.6.4 O etilômetro deve estar em conformidade com regulamentação pertinente a higiene, segurança elétrica e de gases comprimidos, quando for o caso.

Portanto, se não forem comprovadas as condições satisfatórias de higiene, ou se a embalagem do aparelho estiver violada, há JUSTA CAUSA para a defesa presente e anulação do auto de infração.

4. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a. Que o presente recurso seja recebido, conhecido e julgado procedente para arquivar o processo administrativo nº **80226/2022** instaurado pela Gerente Geral das JARI e Imposição de Penalidades do DETRAN/SC, sem a imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir ao recorrente;

b. Que o auto de infração de trânsito número **P02VI0002X** seja arquivado por falta de notificação dentro do prazo legal, o que impossibilitou o pleno exercício da ampla defesa e contraditório;

c. Que também seja arquivado, pois a multa, como forma penal de punir o agente infrator deve ser interpretada e analisada favoravelmente ao recorrente/infrator, quando há alguma dúvida a sanar, tendo sido o recorrente injustiçado na decisão que culminou na aplicação de sanção diante do recurso administrativo;

d. Caso Vossa Senhoria assim não entenda, requer que a suspensão do direito de dirigir seja aplicada no seu mínimo legal, conforme a legislação vigente à época das infrações, posto que, a lei nova não pode ser aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada, conforme aduz o princípio da irretroatividade legal.

Nestes termos, pede deferimento.

Coronel Freitas/SC, 07 de março de 2023.

Olir Malfatti
OAB/SC 36.385

Jucinei Nunes da Silva
OAB/SC 53.932